

(7) 압류재산 공유자 우선매수 신청 시스템 미비

(가) 압류재산 공유자 우선매수 신청 관련 조세BPM상 기능 미비

□ 공매재산이 공유물의 지분인 경우 최고액 입찰자에게 낙찰이 되더라도, 공유자가 매각결정 기일 전(매주 월요일 10시)까지 우선매수 신청을 할 경우에는

○ [그림 1]과 같이 “매각결정통지서 교부일시 관리-온비드 발급 중지” 화면(조세BPM)에서 ‘공유자 우선매수’¹⁾에 체크하여 온비드 시스템에서 최고액 입찰자에게 매각결정통지서가 발급되지 않도록 설계 하였으므로,

- 공유자가 우선매수 신청서를 제출하고 보증금을 납부하는 시점(담당자가 매각결정통지서 발급 중단 시점)을 기준으로 위 기능이 작동 되도록 함으로써 불필요한 혼선 및 민원이 발생하지 않도록 하여야 함

□ 그런데, ◆◆지역본부의 체납자 ○○○(□□세무서, △△△△-△△△△△-△△△) 압류재산(□□ □□시 □□면 □□리, □□ △△.△△△m² / △△△m²)에 대한 공유자 우선매수 신청 사례를 확인한 결과,

1) ‘매각결정통지전 자진납부’ 시에도 온비드에서 매각결정통지서 발급을 중지할 수 있음

[그림 1] “조세BPM-업무관리-매각-매각결정통지서 교부일시 관리” 화면

- 2016. 6. 30.(목) 최고액 입찰자(○○○)에게 낙찰 결정이 되었으나, 매각결정 기일인 2016. 7. 4.(월)에 공유자(○○○)가 우선매수 신청을 하자,
- 담당자(○○○) 과장)는 조세BPM상 “매각결정통지서 교부일시 관리-온비드 발급 중지” 화면에서 공유자 우선매수에 체크하여 온비드시스템에서 매각결정통지서가 낙찰자에게 발급되지 않도록 하고,
- 2016. 7. 4.(월) 10:12분에 결재권자의 결재를 득한 후 공유자(○○○)에게 최종 매각결정을 하였음
- 그러나, 현재 시스템은 “공유자 우선매수 매각결정”을 위한 최종 결재권자(본부장)의 결재 이전까지는 온비드시스템에서 매각결정 통지서 출력이 가능하기 때문에

- 최고액 입찰자(○○○)는 2016. 7. 4. 10:00부터 10:12분 사이에 온비드시스템에서 매각결정통지서를 출력하여 자신이 낙찰 받은 것으로 오인하고 권리를 주장하는 등으로 불필요한 혼선과 민원이 발생하고 있는 실정임

※ (참고) 최근 3개년 공유자 우선매수 신청 현황

(단위 : 건, %)

구 분	공유물 매각물건 (A)	공유자 우선매수 건수 (B)	비율 (B/A)
-----	-----------------	--------------------	-------------

“기재 생략”

(나) 압류재산 공유자 우선매수 신청방법 미비

- ☐ 「압류재산 매각업무 요강」 제49조(공유자의 우선매수권)제1항에 따라 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공유자가 매각결정 기일 전까지 담보보증금을 납부하고 최고입찰가격과 같은 가격으로 우선매수 하겠다는 신청을 한 때에는 공유자에게 매각결정을 하도록 되어 있으므로,
- 공유물 우선매수 신청인이 직접 공사를 방문하여 서면으로 매수 신청하거나 공유물 우선매수 신청 시에도 일반 입찰 절차와 동일하게 온비드시스템(온라인)을 통해 우선매수 신청 및 보증금 납부가 가능하도록 시스템을 구축·운영하는 것이 효율적²⁾임

2) 온비드시스템 상에 최고액 입찰자 및 공유자가 확인 가능하도록 공유자 우선매수신청 진행 중임을 팝업창을 통해 안내하고, 최고액 입찰자에게는 안내 문자 발송(매각결정통지서 출력 중단 안내 포함)

□ 그런데, 공유물 우선매수 신청인은 “공유자 우선매수 신고서”를 서면으로만 제출하도록 운용하고 있어,

- 공유물 우선 매수 신청인이 공사를 직접 방문하여 매수 신청해야 하는 등 불편을 주고 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆부장은 조세BPM상 매각결정통지서의 발급 중지 기능과 관련하여,
 - 담당자가 조세BPM 화면에서 온비드 매각결정통지서 발급 중지를 요청할 경우, 온비드시스템에서 최고액 입찰자에게 매각결정통지서가 발급되지 않도록 하고,
 - 압류재산 공유자가 온비드시스템(온라인)을 통해 우선매수 신청 및 보증금 납부가 가능하도록 시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바람(개선).